



JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL
ANGOSTURA-ANTIOQUIA

Veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado N°	05-038-40-89-001-2026-00010
Proceso	ACCIÓN DE TUTELA
Accionante	OSCAR DARIO ORREGO GIRALDO c.c 98.469.339
Accionados	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA FIDUCIARIA LA PREVISORA
Vinculados	NACION – MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG
Asunto	Admite tutela
Providencia	Interlocutorio No.008

El señor OSCAR DARIO ORREGO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.469.339, actuando a nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA, y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Por la presunta violación a los derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas y seguridad social.

Reunidas las exigencias mínimas del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992, ambos reglamentarios de la Acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Carta Política, se procede a darle trámite a la petición.

Se tiene que, con el escrito tutelar, el accionante solicitó como medida provisional y en consecuencia se ordene a:

- 1. A la ESE Hospital San Rafael de Angostura, reanudar de manera inmediata e integral la prestación de los servicios de salud al suscrito, incluyendo la asignación de citas médicas, consultas y demás servicios de atención primaria.*
 - 2. Al FOMAG – Fiduciaria La Previsora S.A., garantizar de manera inmediata la continuidad del servicio de salud, absteniéndose de permitir o tolerar suspensiones que afecten a los afiliados.*
- Lo anterior, mientras se decide de fondo la presente acción de tutela, con el fin de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable a mi derecho fundamental a la salud.*

Para resolver, se tiene en cuenta que, el artículo 7 del decreto 2591 de 1991:

“... El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso...”

Este Despacho frente a la anterior pretensión, se pronunciará de manera desfavorable para el interesado, habida cuenta que la medida provisional consagrada para el trámite de tutela, tiene por objetivo único, evitar un perjuicio inmediato, irreparable e inminente que el actuar que el accionado, causare en a los derechos fundamentales del accionante, evento éste, que no se acredita en el caso subjudice, puesto que aunque aduce el libelista que la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA no dispone en este momento de mecanismos tendientes a materializar atención medica a los docentes del municipio, no allega material probatorio que permita identificar que servicios médicos le han sido cancelados o que asignaciones de citas o procedimientos se niega a agendar la ESE en marco de la disputa administrativa que tiene con FOMAG – FIDUPREVISORA. Además, el accionante también refirió que si disponen de una atención prioritaria en urgencias para esta población, lo que de entrada desnaturaliza el decreto de la medida provisional si realmente no hay una flagrante o inminente mengua en los derechos fundamentales del actor.

Resolver de manera favorable la medida provisional, sería tanto como pronunciarse de fondo sobre el debate que se concluirá en la sentencia, sin darle la posibilidad al ente accionado de presentar los argumentos que pretenda hacer valer dentro del trámite constitucional, que ha impetrado el actor; el término establecido para la resolución de fondo de la acción constitucional es perentorio lo que implica que allí se habrá de tomar una decisión fundamentada y respaldada probatoriamente.

Se entenderán como partes intervinientes para efectos de notificación, al señor **OSCAR DARIO ORREGO GIRALDO** como parte accionante, y a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA, y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A como parte accionada.

Se vinculará al presente trámite a FOMAG – MINISTERIO DE EDUCACION Y NACION, quienes podrían ver afectados sus intereses con el fallo.

Verificando la situación puntual, se evidencia que El FOMAG y la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora S.A.) NO son la misma entidad, aunque están estrechamente relacionados; por lo que se discriminan por separado así:

FOMAG

- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
- Es un fondo de la Nación, creado por la Ley 91 de 1989, para administrar las prestaciones sociales y el servicio de salud de los docentes oficiales (pensiones, cesantías, salud, etc.).
- No tiene personería jurídica propia. Es una cuenta especial de la Nación, adscrita al Ministerio de Educación Nacional.
- Define y reconoce los derechos prestacionales del magisterio.

Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora)

- Es una fiduciaria estatal/de economía mixta, vigilada por la Superintendencia Financiera.
- Actúa como administradora fiduciaria y vocera del FOMAG, en virtud de un contrato de fiducia mercantil con el Gobierno Nacional.
- Maneja los recursos, realiza pagos, adelanta trámites operativos y administrativos en nombre del FOMAG.

Se suelen confundir, ya que el FOMAG no puede actuar directamente (no tiene personería jurídica) y todas las actuaciones externas (respuestas, pagos, comunicaciones) se hacen a través de Fiduprevisora. El FOMAG es el fondo y titular de las prestaciones; Fiduprevisora es la entidad que lo administra y ejecuta sus recursos, pero son jurídicamente distintos. Desde el punto de vista jurídico y administrativo, la diferencia entre FOMAG y Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora S.A.) tiene consecuencias relevantes en varios planos: competencia, legitimación, naturaleza de los actos, responsabilidad, régimen aplicable y control judicial.

Así las cosas, en sede constitucional, es válido dirigir una tutela contra: FOMAG; Fiduprevisora o ambos, según el caso y es el juez constitucional quien debe mirar la función, no la forma. La tutela no se inadmite por el solo hecho de que la entidad accionada sea una fiduciaria, pues si El FOMAG es el sujeto público titular de la competencia y de la obligación prestacional; Fiduprevisora es un gestor fiduciario que actúa en su nombre, cuyos actos son administrativos, imputables al Estado y plenamente controlables por la jurisdicción contenciosa. Lo procedente es integrar de oficio la litis con el sujeto procesal faltante.

Se oficiará a las partes accionadas y se les hará saber que disponen del término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente decisión, para que se pronuncien o alleguen las pruebas que pretendan hacer valer y presenten el informe de que trata el Artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, so pena de aplicar la presunción del Artículo 20 ibidem.

Se tendrán como pruebas documentales, las aportadas con la solicitud de tutela por la parte accionante.

En caso de ser necesario incorporar otras pruebas, quedando a discrecionalidad del despacho ordenarlas.

Por lo expuesto, **EL JUZGADO PROMISCO MUJICPAL DE ANGOSTURA (ANTIOQUIA)**

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de **ACCIÓN DE TUTELA** instaurada por el señor OSCAR DARIO ORREGO GIRALDO, actuando a su nombre, en contra de ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA, y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., por reunir los requisitos exigidos para ello.

SEGUNDO: VINCULESE al presente trámite a FOMAG – MINISTERIO DE EDUCACION Y NACION, quienes podrían ver afectados sus intereses con el fallo.

TERCERO: NIEGUESE la medida provisional solicitada por los argumentos expuestos en la parte considerativa del fallo.

CUARTO: CÓRRASE traslado de la presente decisión a las partes accionadas y vinculadas por el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, para que se

pronuncien o alleguen las pruebas que pretendan hacer valer y presenten el informe de que trata el Artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, so pena de aplicar la presunción del Artículo 20 ibidem.

QUINTO: NOTIFIQUESE a las partes el contenido de esta decisión de conformidad con los artículos 16 del Decreto 2591 y 5º del Decreto 306 de 1992.

RADIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ANA MARÍA ESPITIA MEDINA
Juez

Firmado Por:

Ana María Espitia Medina
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Promiscuo
Angostura - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b3f52cff3ddeae7ce44281d64c11e64022d735db8f916a25e4a8a1ae8a535d30**

Documento generado en 26/01/2026 05:12:07 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>